

为适格原告。如若范甲经认定与范某某夫妇成立事实收养关系，确认其系养女，则为必要共同诉讼人。对于已经生效的民事判决，遗漏必要共同诉讼当事人的，则只能通过申请再审的途径救济自己的权利，无权提起第三人撤销之诉。

三、接受遗赠的意思表示的认定

原《继承法》规定，受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内（《民法典》将该时间明确为六十日），作出接受或者放弃受遗赠的表示，到期没有表示的，视为放弃受遗赠。该两个月为不可中断的除斥期间。关于向谁作出的、怎么作出该意思表示，我国现行法律并未明确。但通常情况下，受遗赠人作出该意思表示可以有以下几种方式：向法院提起诉讼、向其他继承人或者利害关系人提出、向人民调解组织申请调解、向公证机关提出办理继承的申请。在本案中，范甲虽持有遗嘱，但其迟至2018年5月才起诉范乙、范某丙要求继承房屋，且自认在此之前未向该二人说过遗嘱的事，亦未通过上述任一途径作出过接受遗赠的意思表示，应视为放弃受遗赠。故，法院作出的原审民事判决书内容正确，未损害范甲的民事权益，范甲要求撤销该民事判决书的诉讼请求于法无据，应予驳回其全部诉讼请求。

编写人：北京市通州区人民法院 李成 宿鹏涛

处分农村房屋所立“字据”的法律性质认定

——李甲诉刘甲等法定继承案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终1843号民事判决书

2. 案由：法定继承纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 李甲

被告(被上诉人): 李乙、刘甲、李丙、李丁

【基本案情】

李戊和刘甲系夫妻关系，育有四个子女，即长子李甲、长女李丙、次女李丁、三女李乙，二人在甲村18号院有宅基地一处。1981年，二人在该处宅基地上建设北房四间，集体土地使用证登记在李戊名下。1987年，李甲因结婚将户口迁出。1993年，李甲因犯罪入狱服刑。1996年，李乙和张甲订婚时，在时任村委会代表徐甲等人的见证下，由王甲执笔，李戊立下“成家字据”，载明“兹有甲村村民李戊，因年老无有依靠，家有小女，经家庭商定，同意招山西人张甲为李门女婿。李门所有家产归张甲、李乙夫妻二人所有，其他人毫无侵占，但必须把二老养老送终黄金入柜才能占用，如半路出走，财产归岳父定夺……”1997年，李乙与张甲登记结婚，并照顾赡养两位老人。1999年，李戊去世。2012年7月，李甲服刑期满。2013年，李乙对案涉院内的房屋进行了翻建，共建造北房六间、东西配房各二间。2019年，甲村发生搬迁。李

乙因案涉院落及院内房屋搬迁共获得拆迁款1207295元及安置房两套。2017年，李甲曾以财产损害赔偿纠纷为由将李乙诉至法院，要求其赔偿拆除房屋的损失200000元。法院作出6688号判决书，认定案涉院内的原北房四间系李戊、刘甲、李甲的共同财产，但李甲所占的份额较少，李乙将上述北房四间拆除，侵犯了李甲的财产权，最终判决李乙赔偿李甲200000元，李乙已履行完毕。

李甲现诉至法院，要求：(1)依法对甲村18号院的宅基地使用权及房屋所有权进行析产，判令李甲占三分之一份额，李甲父母占三分之二份额；(2)判令李甲继承被继承人李戊去世时留有的宅基地使用权及房屋所有权的十五分之一份额。李乙、刘甲、李丙、李丁对李甲的上述主张均不同意。

【案件焦点】

李乙因甲村18号院搬迁所获利益中是否包含李戊的遗产以及李戊为处分其农村房屋所立“字据”的法律性质认定。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为：本案的争议焦点为李乙因甲村18号院搬迁所获利益中是否包含李戊的遗产。上述拆迁利益分为因宅基地使用权获得的拆迁利益、因院内房屋获得的拆迁利益以及因被安置人身份获得的拆迁利益。

关于因宅基地使用权获得的拆迁利益以及因被安置人身份获得的拆迁利益。宅基地使用权的主体资格是以户为单位的家庭，被拆迁宅基地的使用权人为被拆迁时户口登记在被拆宅基地的人，被安置人为在该处院落居住使用的人。李戊已于1999年去世并注销户口，李甲已于1987因结婚将户口迁出并搬离甲村18号院，二人在2019年甲村18号院被拆迁时均已非宅基地使用权人，无法享有宅基地使用权对应的拆迁利益以及因被安置人身份获得的拆迁利益。

关于因甲村18号院内房屋获得的拆迁利益。如6688号判决书所认定，甲村18号院内的原北房四间主要为李戊、刘甲所建，因李甲进行了出工、出力，

故构成李戊、刘甲、李甲的共同财产。1996年由王甲执笔的字据中，在李乙、张甲以及徐甲的参与见证下，李戊对甲村18号院内原北房四间进行了处分，该字据的法律效力需考察字据的性质、内容以及效力。

首先，该字据应为“分家协议”，而非遗嘱。“分家协议”系家庭成员因生产和生活需要分割家庭共有财产的协议。区分遗嘱和“分家协议”需结合当事人身份、被处分财产权属、内容、订立情境等综合判断。因家中唯一儿子人狱，李戊基于养老送终考虑，安排小女儿李乙招赘。在李乙与人赘女婿张甲订婚之时，作为家中长辈的李戊立下字据，处分了家庭共同财产即李家财产甲村18号院内房屋，虽有“继承”字样，实为以招赘改姓、养老送终为条件的家庭财产分配。

其次，字据明确载明房屋归李乙夫妻二人所有，但只能在二位老人去世之后占用。即房屋在字据生效之时已归李乙夫妻二人所有，而非在二老去世之时转移所有权，故该字据为“分家协议”而非遗嘱。

最后，该字据已经履行多年，李乙夫妇按照字据要求赡养二老，为李戊治病送终，并一直赡养刘甲，李甲虽未参与分配，但其份额已在6688号判决书中作出赔偿并由李乙履行完毕。

综上所述，甲村18号院内的原北房四间内李戊、刘甲的份额已经由字据分配给李乙、张甲夫妇二人，并无李戊的份额。后李乙、张甲因居住需要拆除并翻建上述房屋，翻建后的房屋转化的拆迁利益不包含李戊的遗产。因此，李甲的全部主张无事实和法律依据，法院不予支持。北京市延庆区人民法院判决如下：

驳回李甲的全部诉讼请求。

一审宣判后，李甲提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：“分家协议”并非法律规定的有名合同类型，法律亦未对“分家协议”的形式及内容作出明确规定。但通常意义上，“分家协议”主要是家庭成员之间达成的对家庭共有财产的

分配方案，是 基于家庭成员多方共同意思表示合意形成的财产分配协议。

根据生效文书确认

202 中国法院2025年度案例·婚姻家庭与继承纠纷

的事实，甲村18号院内原北房四间为李戊、刘甲、李甲的共同财产，本案所涉“字据”无法反映各方家庭成员的共同意思表示，故法院认为该份“字据”非“分家协议”。考虑“字据”内容、订立背景及当地风俗，该份“字据”实际上系李戊、刘甲基于养老送终考虑，安排小女儿李乙招婿。在李乙与人赘女婿张甲订婚之时，作为家中长辈的李戊立下字据，对甲村18号院内原北房四间进行处分。虽然该份“字据”上没有李戊等人签字，但结合在案证据、农村风俗、后续履行情况，可以认定双方之间形成了赠与的意思表示，该意思表示不违反法律、法规强制性规定，且李乙、张甲履行了相应义务。因此，拆迁利益中已没有李戊的相关权益。本案中，刘甲未主张拆迁利益，李甲在原北房四间中的权利也在另案诉讼中得到补偿。故，一审判决结果并无不当，本院予以维持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

家庭成员之间对于共有财产的归属往往缺乏明确的书面约定，或形成的书面约定存在瑕疵，极易引发家事纠纷。

本案主要涉及处分农村房屋所立“字据”的法律性质认定问题。在日常生活中，由于“分家协议”与遗嘱、赠与合同在内容上具有一定的相似性，当事人常常将三者混为一谈。但从法理上分析，三者并非同一民事法律行为，各自